



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARTA VITTORIA GONZALEZ
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N°S01:0021364/2008 (CONC.685) AP-MA

DICTAMEN N°: 1407

BUENOS AIRES, 15 DIC 2016

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0021364/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado: "INVERSORA DE EVENTOS S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART 8 DE LA LEY 25156".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. LA OPERACIÓN

1. La operación que se notifica se produce en la República Argentina y consiste en la transacción por medio de la cual INVERSORA DE EVENTOS S.A. (en adelante "IESA") adquirió de los señores: a) JOSÉ MARÍA DAVIN; b) JUAN CARLOS RUDONI; c) JORGE ANIBAL GENTILE; d) JUAN JOSÉ ANGELI; e) EDUARDO JORGE GONZALEZ ROUCO (en adelante conjuntamente "los vendedores") acciones que representan el 51% del capital social y votos de las siguientes sociedades: a) CARBURANDO S.A.P.I.C.A.F.I (en adelante "CARBURANDO"); b) MUNDO SHOW (en adelante "MUNDO SHOW") S.A.; c) MUNDO SHOW TV S.A. (en adelante "MUNDO TV").
2. Asimismo, los vendedores conservarán conjuntamente acciones que representan el 49% del capital social de CARBURANDO, MUNDO SHOW y MUNDO TV, distribuido de la siguiente manera: a) JOSE MARIA DAVIN, JUAN CARLOS RUDONI y JORGE ANÍBAL GENTILE el 14,11% de las tres sociedades adquiridas; b) EDUARDO JORGE GONZALEZ ROUCO, el 4,13% y JUAN JOSÉ ANGELI el 2,54%¹.
3. Conforme resulta del contrato de compraventa de acciones, las partes garantizaron con derecho real de prenda comercial en primer grado, el cumplimiento en tiempo y forma de ciertas obligaciones, cuyo gravamen fue constituido por el plazo de cuatro (4) años sobre el resto de la participación accionaria de los vendedores.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dr. MARIA VICTORIA DIAZ MENA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

4. A su vez la operación incluye la adquisición por parte de IESA del control indirecto de CARBURANDO CLUB S.A., de la cual CARBURANDO posee el 96% de las acciones, mientras que IESA poseerá directamente el 2,04% del capital social y votos y los vendedores, en conjunto, conservarán la propiedad directa del 1,96% del capital social y votos².
5. A su vez, las partes celebraron el día 11 de enero de 2008 un acuerdo de accionistas a fin de regular sus vínculos societarios y un acuerdo complementario del mismo.
6. En dicho acuerdo, se previó en la cláusula 5.2.1 que el directorio de las sociedades estará compuesto por siete (7) miembros titulares e igual número de suplentes y que mientras los vendedores tengan el 49% del capital social, tendrá derechos a que se designen y remuevan 3 directores titulares e igual número de suplentes; mientras IESA tenga acciones representativas del 51% del capital social y votos de las sociedades adquiridas, dicha sociedad tendrá derecho a nombrar y remover cuatro (4) directores.
7. También se previó en la cláusula 5.3.2 del mencionado acuerdo que se requerirá el voto afirmativo del 70% de las acciones en asambleas para aprobar ciertas materias como disolución, fusión, cambio o ampliación de objeto social, entre otras.
8. A su vez, se previó en la cláusula 5.4.1 que el gerenciamiento de las sociedades adquiridas estará a cargo de un Gerente General que será efectuada por el directorio a propuesta de IESA.
9. Por último, en cuanto al cierre de la operación, conforme a la cláusula 6.1.5 del contrato de compraventa de acciones celebrado el día 11 de enero de 2008, los vendedores debían anotar la transferencia de acciones a favor del comprador en el libro de registro de accionistas de las sociedades adquiridas, en la mencionada fecha.

I.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.2.1. POR LA PARTE COMPRADORA

10. IESA es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad consiste en la inversión, financiación, producción y explotación

¹ Conforme presentación de las partes del día 29 de abril de 2008.

² Lo expuesto surge del Formulario F1.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. MARIA VICTORIA BLAZ YERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

comercial de eventos deportivos y espectáculos artísticos; realización y/o explotación comercial por sí o como mandataria de publicidad en todas sus formas; edición, distribución y comercialización de publicaciones gráficas e importación y exportación de toda clase de productos y/o mercaderías. De acuerdo a la información obrante en el expediente, GRUPO CLARIN S.A., es titular del 99% de las acciones.

11. De conformidad con la información obrante en el Formulario F1 la composición de GRUPO CLARIN S.A. (en adelante "GRUPO CLARIN") es la siguiente: i) GC DOMINIO S.A. tiene el 26,43%; ii) ERNESTINA HERRERA DE NOBLE-GRUPO CLARÍN NEW YORK TRUST tiene el 26,57%; iii) HÉCTOR HORACIO MAGNETTO-GRUPO CLARIN NNEW YORK TRUST tiene el 11,65%; iv) JOSÉ ANTONIO ARANDA- GRUPO CLARÍN NEW YORK TRUST tiene el 2,89%; v) LUCIO RAFAEL PAGLIARO- GRUPO CLARIN NEW YORK TRUST posee el 3,28%; vi) ARANLÚ .S.A, sociedad controlada por José Antonio Aranda tiene el 0,46%; vi) FONDOS DE GOLDMAN SACHS tienen el 9,11%, mientras que el 19,57% restante corresponde a acciones colocadas por oferta pública.
12. La actividad de GRUPO CLARIN es la inversión en sociedades dedicadas a industria gráfica, editorial, multimedios, radiodifusión, telecomunicaciones, actividades financieras a través de préstamos, y adquisición y negociación de acciones, títulos, bonos, entre otras.
13. De acuerdo a lo informado por las partes, IESA posee participaciones en las siguientes sociedades:
14. CARRIERSAT S.A. (1%), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, que es propietaria de una satélite y una licencia de radiodifusión, la cual, según lo manifestado por las partes no se encuentra operativa.
15. AUTOS DEPORTIVOS 2000 S.A. (en adelante "AD2000"), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, dedicada a la organización de competencias deportivas, de la cual IESA posee el 51% de las acciones.
16. TELERED IMAGEN S.A. (50%), una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Argentina, cuya actividad es la comercialización de contenidos deportivos para televisión por cable.
17. TELENET IMAGE CORP (60%), una sociedad extranjera inversora, que según lo informado por las partes no tiene actividad.
18. TELEVISIÓN SATELITAL CODIFICADA S.A. (50%), una sociedad constituida de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA TERESA RIAZ VENA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

conformidad con las leyes de la República Argentina que comercializa contenidos deportivos para televisión por cable.

19. NOB CORP (100%), una sociedad inversora constituida de conformidad con las leyes de Panamá, que según lo informado por las partes, no tiene actividad.
20. Asimismo GRUPO CLARIN posee participación en las siguientes sociedades³:
21. COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE CABLE S.A. (99,99%), una sociedad inversora.
22. GC SERVICES LLC (100%), una empresa inversora constituida en Delaware.
23. GC MINOR S.A. (95,28%), una empresa inversora.
24. GC GESTIÓN COMPARTIDA S.A. (99,99%), una empresa proveedora de servicios.
25. GC INVESTMENTS LLC (100%), una sociedad inversora.
26. AGEA (99,99%), es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Argentina cuya actividad son las artes gráficas, sonoras, audiovisuales, editorial, impresiones y publicaciones, comunicaciones, radiodifusión e información general.
27. AGR es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad es la impresión de libros, diarios, publicaciones y revistas. AGEA tiene el 99,10% de esta sociedad.
28. ARTEAR es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es la prestación y explotación de servicios de radiodifusión. GRUPO CLARIN es titular de acciones representativas del 96,95% del capital social de esta empresa, mientras que el 2,25% restante está en poder de ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. (en adelante "AGEA").

³ Se aclara que la actividad de las empresas que se detalla a continuación es teniendo en cuenta la información provista por las partes a la fecha de la operación bajo análisis



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
REGISTRADA
CÓDIGO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

29. ARTEAR, posee participación en las siguientes sociedades, todas constituidas de conformidad con las leyes de la República Argentina:
30. CARRIERSAT S.A. (99%), una sociedad propietaria de un satélite y una licencia de radiodifusión. De acuerdo a lo informado por las partes, actualmente no se encuentra operativa.
31. IDEAS DEL SUR S.A.(30%)⁴, una sociedad productora de contenidos para televisión abierta. De acuerdo a lo informado por las partes en la presentación del 20 de marzo de 2013, GRUPO CLARIN S.A. no posee ninguna participación controlante en IDEAS DEL SUR S.A. Esta empresa tiene una participación del 55% en MOVIFUN S.A. una sociedad que presta servicios interactivos para medios.
32. PATAGONIK FILM GROUP S.A. (33,33%), una sociedad productora de cine, que a su vez tiene una participación del 99% en PATAGONIK ANIMATION GROUP S.A. cuya actividad es la producción de animación computada para cine y TV. La restante participación accionaria de PATAGONIK FILM GROUP S.A. está en poder de THE WALT DISNEY COMPANY (ARGENTINA) S.A. y CF INVERSIONES FINANCIERAS S.A., cada una de ellas con el 33,33% de las acciones.
33. TELECOR S.A.C.I (85,19%), una sociedad propietaria del canal de televisión LV 12 en Córdoba.
34. BARILOCHE TV S.A. (99,90%), una sociedad que explota una licencia de radiodifusión, que a su vez tiene una participación del 94% en BARILOCHE 2000 S.A., una empresa cuya actividad es dar servicios periodísticos publicitarios.
35. CANAL RURAL SATELITAL (15%) una sociedad dedicada a la producción de espacios televisivos y comercialización de espacios publicitarios.

⁴Se destaca que por Expediente caratulado: "SOUTH MEDIA INVESTMENTS SAC, IDEAS DEL SUR S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 DE LA LEY 25,156"(Conc.1107), tramita la adquisición del 51% de las acciones de IDEAS DEL SUR S.A. por parte de SOUTH MEDIA INVESTMENTS S.A.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



GR. MARCELO ESTEBAN GONZALEZ
SECRETARÍA ALLEGADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

36. TELEDIFUSORA BAHIENSE S.A. (99,99%), una sociedad que es propietaria del canal 7 de televisión abierta en Bahía Blanca.
37. TELERED IMAGEN S.A. participa en TYC URUGUAY S.A. (100%) que comercializa contenidos deportivos para televisión por cable en el mercado uruguayo y en WORK JOY ARGENTINA S.A. (49,17%) que tiene como actividad el desarrollo de software.
38. COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES S.A.(82%), una sociedad inversora que tiene participación en las siguientes empresas: i) PRIMA DO BRASIL LIMITADA (100%) que comercializa servicios de internet en Brasil, aunque se encuentra en liquidación; ii) INTERPATAGONIA S.A. (60%) dedicada al desarrollo de contenidos y negocios de internet; iii) DINERO MAIL LLC (9,09%).
39. RADIO MITRE S.A. (99,99%), empresa que explota una licencia de radiodifusión FM y otra AM (790) que participa en las siguientes empresas dedicadas a la venta de programación radial: i) CADENA PAÍS PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A. (99,9%); ii) FRECUENCIA PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S.A. (94,72%).
40. VISTONE S.A.(95%), una sociedad inversora. Esta empresa participa en: i) VLG ARGENTINA LLC (39%), una empresa inversora; ii) COMPAÑÍA DE MEDIOS DIGITALES S.A. (18%);iii) CABLEVISIÓN S.A. (1,66%), cableoperadora que presta servicio de acceso a internet bajo la modalidad banda ancha y por discado (dial up).
41. VLG ARGENTINA LLC participa en las siguientes empresas: i) CABLEVISIÓN S.A. (51,31%); ii) UNIVENTS S.A. (64,14%), empresa inversora.
42. CV B HOLDING S.A. (95%), una empresa inversora constituida en Delaware. La restante participación del 5% la tiene COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE CABLE S.A. Esta sociedad participa en VISTONE S.A. (5%), una empresa inversora y en CABLEVISIÓN S.A.

✓

[Firma]



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dr. [Firma]
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

43. SOUTHTEL HOLDING S.A. (97%), una empresa inversora. La restante participación del 3% está en poder de COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE CABLE S.A. Esta empresa participa en CABLEVISIÓN S.A. (28,69%) y en UNIVENTS S.A. con el 35,86% de las acciones.
44. CABLEVISIÓN S.A. participa en: i) MULTICANAL S.A. (98,54%) una empresa cableoperadora; ii) CABLEPOST S.A. (99,99%), empresa que distribuye la revista y factura de CABLEVISIÓN en Capital y Gran Buenos Aires; iii) CONSTRURED S.A. (99,99%) empresa que realiza reparaciones de red, mantenimiento, instalaciones y construcciones de red; iv) HOLDING TELEDIGITAL CABLE S.A. empresa dedicada a la prestación y explotación del servicio de radiodifusión y TV por cable e inversión en sociedades; v) PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS S.A. (3%), empresa comercializadora de internet; vi) FINTELCO S.A.(50%), inversora no operativa; vii) TELEVISORA LA PLATA S.A. (100%) es una empresa cableoperadora.
45. MULTICANAL S.A. participa en las siguientes sociedades cableoperadoras: i) CABLE IMAGEN S.R.L.(99,90%); ii) CABLEVISIÓN COMUNICACIONES SAECA (62,93%); iii) CONSORCIO MULTIPUNTO MULTICANAL S.A, (62,93%); iv) COPETONAS VIDEO CABLE S.A. (2,85%); v) DELTA CABLE S.A. (85%); vi) INDIO RICO COLOR (1%); vii) LA CAPITAL CABLE S.A. (50%); viii) SAN LORENZO TV CABLE S.A. (99%); ix) TELEDIFUSORA SAN MIGUEL ARCÁNGEL S.A. (50,10%); x) TELEVISIÓN DIRIGIDA S.A. (62,73%), xi) TRES ARROYOS TELEVISORA COLOR S.A. (86,50%); xii) VER TV S.A. (49,90%); xiii) WOLVES TELEVISIÓN S.A. (54,85%); xiv) CABLEVIDEO SUR S.R.L. (100%); xv) DORREGO TELEVISORA COLOR S.A. (98,75%).
46. A su vez MULTICANAL S.A. participa en las siguientes sociedades: i) PEM S.A. (99%); ii) FINTELCO S.A. (50%); iii) HAZEN LIMITED (100%); iv) ADESOL S.A. (100%); v) TELEDPORTES PARAGUAY S.A. (99,73%); v) PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS S.A. (97%).
47. PEM S.A. participa a su vez en: i) TELEVISIÓN PRIVADA DEL OESTE S.A. (51%); ii) DELTA CABLE S.A. (16%); iii) CV BERAZATEGUI S.A. (70%); iv) WOLVES



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. JUAN CARLOS KAZ YBEM
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

TELEVISIÓN S.A. (45,15%); v) AVC CONTINENTE AUDIOVISUAL S.A. (60%); vi) AIRES VISIÓN S.A. (60%).

48. ADESOL S.A. participa en TELEMAS S.A. URUGUAY (100%), una cableoperadora que opera en el mercado uruguayo.

49. LA CAPITAL CABLE S.A. participa en: i) OTAMENDI CABLE COLOR S.A. (100%); ii) MIRAMAR TELEVISORA COLOR S.A. (99,90%); iii) TVC S.A. PINAMAR (99,99%); iv) TVS NECOCHEA S.A. (99,99%).

50. TRES ARROYOS TELEVISORA COLOR S.A. participa en: i) COPETONAS VIDEO CABLE S.A. (94,33%); ii) INDIO RICO COLOR S.R.L. (99%).

51. HOLDING TELEDIGITAL CABLE S.A. participa en la cableoperadora TELEDIGITAL CABLE S.A. con el 99,99%, la cual a su vez tiene una participación del 99,98% en PAMPA TV S.A.

52. FINTELCO S.A. participa en: i) DATANET S.A. (99,99%); ii) ENEQUIS S.A. (98%); iii) VIDEO CABLE COMUNICACIÓN S.A. (99,98%); iv) VIDEO CANAL DE COMPRAS S.A. (99,98%).

53. AGEA, participa en las siguientes sociedades constituidas conforme a las leyes de la República Argentina:

54. CLARIN GLOBAL S.A. (99,20%), comercializa contenidos para internet.

55. COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DEL INTERIOR S.A. (2,10%)

56. DIARIOS Y NOTICIAS S.A. (25,60%), es una agencia de noticias.

57. OPORTUNIDADES S.A. (99,95%), empresa respecto de la cual las partes informaron que realiza negocios varios.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

58. PAPEL PRENSA S.A.C.I.F y de M.(36,99%), produce papel.
59. TINTA FRESCA EDICIONES S.A. (95%), produce libros escolares. La restante participación del 5% está en poder de GC MINOR S.A. Esta empresa participa con el 50% de las acciones en CONTENIDOS ESTUDIANTILES MEXICANOS S.A. de CV., una sociedad constituida en México que edita libros escolares en dicho país.
60. FERIAS Y EXPOSICIONES ARGENTINAS S.A. (94%) realiza, produce, explota y comercializa exposiciones de eventos.
61. GRATUITOS DEL AIRES S.A.(50%) edita diarios gratuitos. De acuerdo a lo informado por las partes esta sociedad está inactiva.
62. CITEC SISTEMAS S.A. (98,23%), se dedica a intranet inmobiliaria.
63. UNIR S.A. (93,40 %), es una empresa de correo privado. El 1% restante lo tiene GC MINOR S.A.
64. COMERCIALIZADORA DE PRODUTOS GRÁFICOS BRASILEIROS LTDA. (99,47%), una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Brasil, es editora y distribuidora de la revista Genios en Brasil.
65. AUTOS VIRTUALES S.A. (100%) comercializa espacios publicitarios en portales de internet.
66. A su vez, AGR participa en las siguientes sociedades constituidas de conformidad con las leyes de la República Argentina:
67. IMPRIPOST S.A. (50%), se dedica a la distribución de facturas.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

68. COMPAÑÍA INVERSORA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A. (CIMECO)⁵ es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina dedicada a la inversión.
69. COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DEL INTERIOR S.A. (CMI), es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Argentina dedicada a la comercialización de publicidad para diarios del interior. CIMECO tiene el 96,99% de las acciones
70. CIMECO también participa en las siguientes sociedades:
71. DIARIO LOS ANDES HNOS.CALLE S.A. (79,99%), es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Argentina, dedicada a la edición y comercialización del Diario Los Andes. Participa con el 9% en la empresa CUYO TELEVISIÓN S.A., explotadora de una licencia correspondiente al canal de aire Canal 9 de Mendoza, cuya principal programación corresponde a la señal Telefé y en MAGNA INVERSORA S.A. con el 0,01%.
72. LA VOZ DEL INTERIOR S.A.(81,33%), es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina, cuya actividad es la edición y comercialización del Diario La Voz del Interior. Esta sociedad participa con el 16,67% de las acciones en la ASOCIACIÓN DE DIARIOS DEL INTERIOR S.A. (ADI), sociedad que se dedica a la edición e impresión de la revista dominical "Nueva" y que, según se informa, se encuentra en liquidación desde el año 2004.
73. CONTENIDOS MEDITERRÁNEOS S.A. es una sociedad constituida conforme a las leyes de la República Argentina, editora y comercializadora de publicidad en el diario Día a Día, en el ámbito de Córdoba y Gran Córdoba. LA VOZ DEL INTERIOR S.A. tiene

⁵ Al respecto se notificó la operación por la cual AGEA, AGR y GRUPO CLARIN adquieren la totalidad de acciones de CIMECO, que tramita por expediente N° S01:0126734/2008, caratulado: "GRUPO CLARIN S.A., ARTES GRÁFICAS RIOPLATENSE S.A., ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Y S.A. LA NACIÓN S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156 (Conc.697)".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

DR. VICTORIA RIAZ VENA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

el 99 % de esta sociedad, mientras CIMECO participa con el 1% del capital social de esta compañía.

74. A su vez, las partes informan que CIMECO participa en PAPEL PRENSA S.A.C.I.F. y de M., una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina dedicada a la fabricación de papel prensa con el 12% de las acciones.

75. POL-KA PRODUCCIONES S.A., es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina dedicada a la producción integral de contenido televisivo. De acuerdo a lo informado por las partes posee una participación del 60% en POLKA FLHENER S.A., dedicada a la producción de cine publicitario⁶.

76. SB PRODUCCIONES S.A. es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina dedicada a la producción de largometrajes cinematográficos.

I.2.2. POR LA PARTE VENDEDORA

77. Sr. EDUARDO JORGE GONZALEZ ROUCO, titular del Documento Nacional de Identidad N° 04521324, de nacionalidad argentina, titular de 8,44% de las acciones de CARBURANDO, 8,43% de las acciones de MUNDO SHOW y MUNDO TV.

78. Sr. JORGE ANÍBAL GENTILE, titular del Documento Nacional de Identidad N° 05061890, de nacionalidad argentina, titular de 28,80 % de las acciones de CARBURANDO, 28,80% de las acciones de MUNDO SHOW y MUNDO TV.

79. Sr. JOSÉ MARÍA DAVIN, titular del Documento Nacional de Identidad N° 05054790, titular de 28,80 % de las acciones de CARBURANDO, 28,80 % de las acciones de MUNDO SHOW y MUNDO TV

80. Sr. JUAN JOSÉ ANGELI, titular del Documento Nacional de Identidad N° 05384580, titular de 5,17% de las acciones de CARBURANDO, MUNDO SHOW y MUNDO TV.

⁶ Se aclara que por Expediente N° S01:0379021/2008, caratulado: "ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A., ADRIAN SCHWARTZ KIRZNER y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ART.8 LEY N° 25.156" (Conc.723), tramita la operación por la cual ARTEAR adquiere el control de POLKA PRODUCCIONES S.A. y SB PRODUCCIONES S.A.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

DR. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

81. Sr. JUAN CARLOS RUDONI, titular del Documento Nacional de Identidad N° 05047662, titular de 28,80% de las acciones de CARBURANDO, 28,80% de las acciones de MUNDO SHOW y MUNDO TV.

I.2.3. POR EL OBJETO

82. CARBURANDO, es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina, productora de contenidos televisivos que realiza la cobertura televisiva de las pruebas clasificatorias y carreras de ciertas categorías automovilísticas, siendo las más significativas Turismo Carretera, Turismo Competición 2000, Top Race, Turismo Nacional) y realiza programas televisivos con dichas imágenes y sonido. Carburando cede y transfiere a TELE RED IMAGEN S.A. (en adelante "TRISA")⁷ las imágenes y sonido generados, para que sean emitidos por cualquier medio, en cualquier parte del mundo. Asimismo, CARBURANDO, realiza la comercialización integral de las imágenes y el sonido de la categoría automovilística TOP RACE, los cuales les fueron cedidos por el titular de la categoría.
83. MUNDO SHOW, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina que realiza la explotación comercial de las imágenes y el sonido y en algunos casos la publicidad estática de las categorías automovilísticas Turismo Carretera, TC Pista, Turismo Nacional, Gran Turismo Americano y rally nacional, los cuales les fueron cedidos por los titulares de las categorías. MUNDO SHOW cede a TRISA las imágenes y sonido de las categorías y realiza a través de CARBURANDO la producción televisiva y artística integral de las pruebas clasificatorias y carreras de estas categorías.
84. MUNDO TV, es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República Argentina que realiza servicios de producción a favor de CARBURANDO y/o MUNDO SHOW, toda vez que es propietaria del camión/estudio de televisión que estas sociedades utilizan para cumplir con sus actividades.

⁷De acuerdo a la información obrante en el expediente TRISA se dedica a la producción, explotación, de eventos deportivos, agencia de publicidad y realización de operaciones financieras y de inversión, siendo sus accionistas IESA y TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., cada una con un 50% de las acciones.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dr. JUAN CARLOS MONTENEGRO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

85. A su vez, CARBURANDO, posee el 96% de las acciones de CARBURANDO CLUB S.A.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

86. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
87. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
88. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

89. El día 18 de enero de 2008, las partes, notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
90. Luego de varias presentaciones en relación a lo dispuesto por la Resolución SCDyC N° 40/2001, analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 26 de marzo de 2008 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 18 de marzo de 2008 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 27 de marzo de 2008.
91. Con fecha 18 de octubre de 2016 esta Comisión Nacional solicitó la intervención prevista en el artículo 16 de la Ley N° 25.156 al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES, quien recibió el pertinente oficio el día 19 de octubre de 2016. En dicho oficio se consignó que el Organismo tenía un plazo de QUINCE (15) días para expedirse en los términos de la norma antes citada y que en caso de no mediar



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA AZAR...
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

respuesta, la operación de concentración económica se tendría por no objetada en los términos del artículo 16 del Decreto N° 89/2001.

92. Dicha norma establece que: "Los organismos de control o reguladores a quienes se les hubiera requerido el informe mencionado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156 deberán remitirlo dentro de los VEINTE (20) días de recibido el requerimiento respectivo. En caso de no remitirse opinión o informe alguno dentro de ese plazo, se considerará que el organismo regulador o de control no objeta la concentración económica en el sector involucrado (...). En todos los casos, la opinión o dictamen de esos organismos tendrá carácter no vinculante." Por lo cual y habiendo vencido el plazo sin que el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES se expidiera, corresponde tener por no objetada la operación en los términos del artículo 16 del Decreto N° 89/2001.
93. Finalmente el día 30 de noviembre de 2016, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por cumplido el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA.

A. Naturaleza económica de la Operación

IV.1. Naturaleza de la operación

94. La operación notificada consiste en la adquisición de CARBURANDO, MUNDO SHOW y MUNDO TV por parte del GRUPO CLARIN a través de IESA.
95. En relación a la operación de las empresas involucradas que ofrecen productos involucrados, se observa lo siguiente:

✓

[Firma manuscrita]

Dr. J. J. VICTORIA VILLALBA
ABOGADO EN LA CIUDAD DE
MEXICO
REFERENCIA: COMPETENCIA

Empresas afectadas	Actividad económica principal
Grupo objeto	
CARBURANDO	Producción de contenidos televisivos. Realiza la cobertura televisiva de las pruebas clasificatorias y carreras de importantes categorías automovilísticas en la Argentina (Turismo Carretera, TC 2000, Top Race, Turismo Nacional). Además, realiza programas televisivos con imágenes y sonido. Cuenta con los derechos de transmisión de Top Race, Turismo 4000 Argentina y Turismo Pista.
MUNDO	Realiza la explotación comercial de las imágenes y sonido de las categorías automovilísticas Turismo Carretera, TC Pista, Turismo Nacional, Gran Turismo Americano y Rally Nacional. Cuenta con los derechos de transmisión de Turismo Carretera y Turismo Nacional.
MUNDO TV	Realiza servicios de producción a favor de CARBURANDO MUNDO SHOW, toda vez que es la propietaria camión/estudio de televisión que estas sociedades utilizan para cumplir sus
Grupo comprador	
ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO (ARTEAR)	Explota la licencia de radiodifusión de Canal 13 y señales para televisión paga. Cuenta con accionaria en productoras de contenido y produce contenido para sus propias señales
TELE RED IMAGEN (TRISA)	Comercializa contenidos deportivos para televisión por Es titular de la señal deportiva TyC
TELEVISION SATELITAL CODIFICADA (TSC)	Comercializa contenidos deportivos para televisión por Es titular de la señal deportiva TyC Max.

96. Para el análisis del caso, cabe mencionar que el grupo CARBURANDO mantenía con anterioridad a la operación una relación de tipo vertical con el grupo comprador.
97. Esto se debe a que las respectivas asociaciones y federaciones automovilísticas, dueñas de los derechos de explotación de los eventos que organizan, cedieron los derechos de explotación al grupo objeto, el cual generaba el contenido televisivo y cedía las imágenes al grupo comprador para su transmisión.
98. De esta forma, el contenido producido por el grupo CARBURANDO era emitido a través de Canal 13 y de las señales de cable TyC Sports y TyC Max. La relación comercial entre ambos grupos data del año 1994, y se prolongó a través de sucesivas renovaciones contractuales. Al momento de notificar la operación, se encontraba en



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COMPARTIL
DEL

Dir. Ejec. de la
Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia

vigencia un contrato en el cual suscribían una prórroga que las mantendría vinculadas hasta el año 2010.

99. Tal como se dijo anteriormente, a través de dicho acuerdo el grupo objeto realizaba la cobertura televisiva, la generación de imágenes y sonido, la producción técnica y artística y la edición de los contenidos que integraban los programas automovilísticos, para luego cederle los derechos de transmisión al grupo CLARÍN.
100. A modo de demostrar el nivel de integración entre ambas firmas se puede observar que, tal como lo muestra el cuadro siguiente, casi la totalidad de los programas producidos por el grupo objeto era transmitido por señales pertenecientes al grupo comprador.

Tabla 2: Contenido producido por el grupo Carburando

Contenido	Día de transmisión	Horario	Señal de emisión
Lo inédito	Lunes	22:30-23:30	TyC Sports
El debate	Miércoles	22:30-23:30	TyC Sports
Carburando trasnoche	Sábado	01:00-01:30	TyC Sports
Carburando clasificación	Sábado	23:30-24:00	TyC Sports
Carburando categorías	Domingo	9:00-11:00	TyC Sports
Carburando Clasificación	Sábado	14:00-16:00	TyC Max
Carburando	Domingo	11:00-14:00	Canal 13 y TyC Max
Velocidad Sur	Jueves	21:00-22:00	Speed Channel

Fuente: CNDC en base a información aportada por las partes

101. Tal como se ve, la única señal que transmitía contenido generado por CARBURANDO que no pertenecía al grupo comprador era Speed Channel. El programa Velocidad Sur era un programa semanal de una hora de duración que resumía todo lo sucedido en cada fecha del automovilismo argentino. Con relación a la señal en sí, Speed Channel contaba con una programación enteramente dedicada al automovilismo, con mayor énfasis en el automovilismo internacional (Nascar, DTM, Le Mans, etc).
102. Cabe aclarar que actualmente, esta señal pertenece al grupo FOX y la misma ha cambiado su nombre por Fox Sports 3. Con respecto a las características de la programación, continúa siendo una señal dedicada al automovilismo.
103. Por lo visto hasta aquí, se observa que la relación vertical preexistente se transforma en una integración vertical y la única hipótesis de modificación de las condiciones de

v. 6 4



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA RAZ YBENA
RECEPCIÓN AUTENTADA
CALLE DE LA COMPETENCIA

competencia con anterioridad a la operación, es la que vincula a Speed Channel –actual Fox Sports 3- con el grupo CARBURANDO. En este sentido, dadas las características de la señal y la poca dependencia que existía entre ambas firmas, se observa que el programa que se emitía por la señal Speed Channel no reviste entidad suficiente para generar un problema de exclusión al grupo FOX. Por lo tanto, se concluye que la presente operación no reviste motivos de preocupación desde el punto de vista de la competencia.

104. Otro elemento que cabe analizar es el relativo a la publicidad. Los ingresos generados por la venta de espacios publicitarios en las transmisiones televisivas de automovilismo deportivo devenían de cuatro fuentes:

- a) La venta de publicidad por cartelera estática emplazada en la línea de cámaras de la transmisión televisiva.
- b) La venta de publicidad en sobreimpresos, insertados digitalmente sobre las imágenes generadas, tasado en segundos de exposición en pantalla.
- c) La venta de publicidad por medio de espacios publicitarios, exclusivos dentro de la artística del programa y/o transmisión televisiva.
- d) La venta de publicidad para incluir en la tanda publicitaria entre bloques artísticos.

105. Por su parte, la distribución de los ingresos por venta de publicidad en eventos automovilísticos se da de la siguiente manera:

- a) Clasificaciones / Carreras: Inserts en pantalla (sin audio) y spots en tanda. Los ingresos se dividen 50% para el grupo comprador y 50% para el grupo objeto.
- b) Programas televisivos: Spots en tanda. 100% para el grupo comprador.

106. En definitiva, se observa que la mayoría de los ingresos por publicidad ya correspondían al grupo comprador, y que la adición resultante de la operación resulta

✓



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA DEL ORIGINAL

Dr. JUAN JOSÉ AZARSA
SECRETARÍA GENERAL
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

marginal, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión de la torta publicitaria cuando se incorporan el resto de las señales de televisión.

107. Por todo lo hasta aquí descripto, se concluye que la presente operación no reviste problemas desde el punto de vista de la competencia.

V.-CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS.

108. Habiendo analizado la documentación aportada en la siguiente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula de no competencia pactada en el Acuerdo de Accionistas celebrado entre los vendedores y la sociedad compradora, identificada como "Cláusula 6.1.No competencia.", a fin de que los señores EDUARDO JORGE GONZALEZ ROUCO, JORGE ANIBAL GENTILE, JOSÉ MARÍA DAVIN, JUAN JOSÉ ANGELI y JUAN CARLOS RUDONI no desempeñen actividades que realizan las sociedades adquiridas por el plazo de tres años, contados a partir del momento en el que las personas físicas mencionadas dejen de ser accionistas de las sociedades adquiridas por la presente operación o el acuerdo de accionistas pierda vigencia, lo que ocurra primero.
109. A su vez, conforme a la cláusula 6.2 del acuerdo de accionistas, la restricción no incluye a la preparación de vehículos, o motores para competencias deportivas automovilísticas, así como la conducción y manejo de dichos vehículos o tareas complementarias referidas a tareas automovilísticas.
110. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
111. Tal como se desprende la Sección IV de la Resolución SDC y C N°40/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. *VICTORIA ZIAZVENA*
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
112. Por ello las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal-Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA8.
113. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográficos y del producto afectados por la operación notificada.
114. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
115. En lo que respecta a la duración temporal permitida, esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.
116. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.
117. En cuanto al contenido, la restricción solo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.
118. No obstante los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de

⁸Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato."

u. [firmas]



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ORDEN
DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

119. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado⁹.
120. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que en ese caso concreto no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora en un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora.
121. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación si bien presenta relaciones verticales, tal como se ha expuesto en este Dictamen, no presenta preocupación desde la óptica de defensa de la competencia y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá alterada.
122. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuesta a la parte vendedora, aunque impliquen una barrera al re-ingreso del vendedor al mercado por el tiempo acordado en el acuerdo, por sí misma no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
123. Sin perjuicio de que no haya en la presente operación transferencia de know-how, y la cláusula de no competencia tener un plazo establecido de tres años, a la luz de las aclaraciones que realizaran las partes, y en virtud del análisis económico efectuado en



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA ZUAZUYA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

los considerandos anteriores, el objeto de la presente cláusula y el plazo establecido resultan razonables.

124. Como consecuencia de lo anterior, se entiende que tal y como están redactadas las cláusulas analizadas, estas no tienen potencial entidad para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

VI. CONCLUSIONES

125. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
126. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de INVERSORA DE EVENTOS S.A. de los señores JOSÉ MARÍA DAVÍN, JUAN CARLOS RUDONI, JORGE ANÍBAL GENTILE, JUAN JOSÉ ANGELI y EDUARDO JORGE GONZALEZ ROUCO de las acciones que representan el 51% de CARBURANDO S.A.P.I.C.A.F.I, MUNDO SHOW S.A. y MUNDO SHOW TV S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.
127. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EXP-S01:0021364/2008

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2016.12.16 14:29:49 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2016.12.16 14:30:22 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0021364/2008 OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0021364/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, notificada con fecha 18 de enero de 2008, consiste en la transacción por medio de la cual la firma INVERSORA DE EVENTOS S.A., adquirió de los señores Don José María DAVIN (M.I. N° 5.054.790), Don Juan Carlos RUDONI (M.I. N° 5.047.662), Don Jorge Anibal GENTILE (M.I. N° 5.061.890), Don Juan José ANGELI (M.I. N° 5.384.580) y Don Eduardo Jorge Gonzalez ROUCO (M.I. N° 4.521.324), acciones que representan el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) del capital social y votos de la firma CARBURANDO S.A.P.I.C.A.F.I., la firma MUNDO SHOW S.A., y la firma MUNDO SHOW TV S.A.

Que la mencionada operación incluye la adquisición por parte de la firma INVERSORA DE EVENTOS S.A., del control indirecto de la firma CARBURANDO CLUB S.A., de la cual la firma CARBURANDO S.A.P.I.C.A.F.I., posee el NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (96 %) de las acciones, y directamente la firma adquirente poseerá el DOS COMA CERO CUATRO POR CIENTO (2,04 %) del capital social, y el UNO COMA NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (1,96 %) restante, lo conservarán los señores, Don José María DAVIN, Don Juan Carlos RUDONI, Don Jorge Anibal GENTILE, Don Juan José ANGELI y Don Eduardo Jorge Gonzalez ROUCO.

Que, asimismo, los señores mencionados conservarán conjuntamente acciones que representan el CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) del capital social de las firmas CARBURANDO S.A.P.I.C.A.F.I., MUNDO SHOW S.A. y MUNDO SHOW TV S.A., distribuido en un CATORCE COMA ONCE POR CIENTO (14,11%), de las tres sociedades mencionadas, para los señores Don José María

DAVIN, Don Juan Carlos RUDONI y Don Jorge Anibal GENTILE, el CUATRO COMA TRECE POR CIENTO (4,13 %) del señor Don Eduardo Jorge GONZÁLEZ ROUCO y el DOS COMA CINCUENTA Y CUATRO POR CIENTO (2,54 %) restante del señor Don Juan José ANGELI.

Que la adquisición se llevó a cabo mediante un contrato de compraventa celebrado el día 11 de enero de 2008.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1407 de fecha 15 de diciembre de 2016 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma INVERSORA DE EVENTOS S.A., de los señores José María DAVIN, Don Juan Carlos RUDONI, Don Jorge Anibal GENTILE, Don Juan José ANGELI y Don Eduardo Jorge GONZÁLEZ ROUCO, de las acciones que representan el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) de la firma CARBURANDO S.A.P.I.C.A.F.I., la firma MUNDO SHOW S.A., y la firma MUNDO SHOW TV S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma INVERSORA DE EVENTOS S.A., de los señores Don José María DAVIN (M.I. N° 5.054.790), Don Juan Carlos RUDONI (M.I. N° 5.047.662), Don Jorge Anibal GENTILE (M.I. N° 5.061.890), Don Juan José ANGELI (M.I. N° 5.384.580) y Don Eduardo Jorge GONZÁLEZ ROUCO (M.I.

Nº 4.521.324), de las acciones que representan el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) de la firma CARBURANDO S.A.P.I.C.A.F.I., la firma MUNDO SHOW S.A., y la firma MUNDO SHOW TV S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen Nº 1407 de fecha 15 de diciembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-04685317-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.01.25 18:30:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.01.25 18:30:27 -03'00'